Chọn cách có lợi cho KH,2 bước:Xác định thẩm quyền chung,sau đó xác định theo cấp,lãnh thổ.Nguyên tắc chung:Tòa nơi thường trú bị đơn

a-***Có thuộc thẩm quyền chung* của TA?**:Xem vụ việc có thuộc thẩm quyền chung của TA không?Là tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền Tòa án(điểm a-khoản 1 đ 31BLTT)

b-***Có phụ thuộc thẩm quyền theo lãnh thổ***?:

+Theo lãnh thổ: (điểm a-khoản 1-điều35BLTT) : Tòa án nơi bị đơn có trụ sở là Tp Hà Nội

+Theo tòa chuyên trách (như *Mục I-NQ 01* ///*Tòa Lao động*:Tranh chấp về lao động quy định tại điểm a –khoản 1-điều 31 BLTTDS

Như vậy ,tranh chấp thuộc thẩm quyền Tòa Dân sự Tòa án Nhân dân Tp Hà Nội)))))

Tình tiết bổ sung: *Anh L cho biết yêu cầu của mình khi kiện là: ko y/c cty phải nhận anh lại làm việc mà chỉ y/c cty hủy QĐ 20, bồi thường tiền lương trong những ngày anh ko đc làm việc, 2 tháng tiền lương theo K1 Đ 41 và trợ cấp thôi việc theo Đ 42 BLLĐ.*

Câu 3:Tranh chấp giữa cty D và anh L có bắt buộc phải hòa giải cơ sở ko? Vì sao?

- QHPL tranh chấp là: theo Đ 38 BLLĐ thì đây là tranh chấp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ và thuộc thẩm quyền giải quyết của TA theo K1 Đ 31 BLLĐ.
- Tranh chấp này ko bắt buộc hòa giải cơ sở. Vì theo điểm a K1 Đ 31 BLTTDS quy định trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ ko bắt buộc HG cơ sở.

Câu 4: viết đơn khởi kiện gửi TA có thẩm quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày….tháng….năm…

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: TAND thành phố Hà Nội

Tên tôi là: NGUYỄN VIỆT L

Địa chỉ: Kim Mã, Ba Đình, HN.

Điện Thoại: (nếu có)

Tôi viết đơn này khởi kiện cty liên doanh D

Địa chỉ: Đống Đa, HN.

Điện thoại (nếu có).

- **Nội dung tranh chấp:**

Ngày 01/04/X-2, tôi và cty D có thỏa thuận ký kết HĐLĐ có thời hạn từ 01/04/X-2 đến 30/9/X-2 để cty thuê tôi làm bảo vệ với mức lương là 90 USD/ tháng. Sau khi hết hạn HĐ trên nhưng cty ko tiếp tục ký HĐLĐ với tôi và tôi vẫn tiếp tục làm việc tại công ty với công việc và mức lương như cũ.